(v) உரிமை மாற்றம் (*Transfer of interest*)

(vi) தொடர் நட்டம் (*Continued loss*)

(vii) நீதி நேர்மை அடிப்படையில் (*Just and Equitable ground*)

நிறுவனத்தைக் கலைத்திடப் போதிய அடிப்படை காரணமுள்ளது என்று நீதிமன்றம் கருதினால் கூட்டாண்மை கலைக்கப்படலாம்.

கலைச்சொற்கள்

கர்த்தா	தயாபாகா சட்டம்
மிட்டாக்சரா சட்டம்	கூட்டுக் குடும்ப உறுப்பினர்
தனிச்சட்ட உரு	கலைப்பு



மேலும் அறிவதற்கு

அ. திரு.இராமன் தனது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கைத்தொழில் செய்து வந்ததை இந்து கூட்டுக் குடும்ப தொழிலாக அமைத்தார். இராமன் அக்குடும்பத்தின் தலைவராக இருப்பதால் அவரே கர்த்தாவாக செயல்பட்டு வியாபாரத்தை கட்டுப்படுத்துகிறார். வியாபாரத்தின் அனைத்து முடிவுகளையும் அவரே மேற்கொள்கிறார். சில சமயங்களில் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்காமல் சரக்குகளை ரொக்கத்திற்காக விற்பனை செய்கிறார். அதனால் இலாபம் குறைகிறது. மேலும் சில குடும்ப சொத்துக்களை விற்று தனது மகளுக்கு திருமணப்பரிசாக பணம் வழங்குகிறார். மேற்காணும் வழக்கில் என்ன பாதிப்பை கர்த்தா புறந்தள்ளியுள்ளார்?

ஆ. திரு. பழனி ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர். அவரின் டேப்-ரெக்கார்டர் உற்பத்திக்காக அவருடன் ஒரு கூட்டணியில் சேர விரும்பும் இரண்டு வணிகர்களைச் சந்திக்கிறார்கள். அவர்கள் முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளனர். மேலும் அவர்கள் லாபத்தில் நான்கில் ஒரு பங்கினை பழனிக்கு வழங்க முன்வருகிறார்கள். இந்தச் சூழ்நிலையில் நீங்கள் பழனிக்கு எந்த விதமான அறிவுரையை வழங்குவீர்கள்?



நமது சிந்தனைக்கு

i. இந்து கூட்டுக் குடும்ப முறையில் இயங்கி வரும் உங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள ஏதேனும் இரண்டு மருத்துவமனையின் பெயரை குறிப்பிடுக.

ii. இந்து கூட்டுக் குடும்ப முறையில் நீங்கள் ஏற்றுமதி நிறுவனத்தை எவ்வாறு நடத்துவீர்?

iii. பேருந்து போக்குவரத்து தொழிலை இந்து கூட்டுக் குடும்பம் முறையில் நடத்த இயலுமா?

iv. சட்டத்திற்கு உட்பட்டு உங்கள் நண்பர் களுடன் இணைந்து ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தை எவ்வாறு நடத்துவாய்?

v. உங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள ஏதேனும் இரண்டு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தை குறிப்பிடுக.



வழக்கு ஆய்வு

அ. ஒரு தந்தை சொந்தமாக விவசாய நிலம் வைத்துள்ளார். அவர் தன்னுடைய நிலத்தை தனது மூன்று மகன்களின் பெயருக்கும் மாற்றித்தர முடிவு செய்தார். வருவாய் துறையின் ஆவணங்களில் 3 மகன்களின் பெயருக்கும் பங்கை சமமாகப் பதிவு செய்தார். சமீபத்தில் தந்தை இறந்து விட்டார். அவர்கள் பரஸ்பரம் ஒப்புக்கொண்டபடி இல்லாமல் நடந்து கொண்டார்கள். தந்தையின் மரணத்திற்குப் பிறகு மூத்த மகனே நிலம் அனைத்தையும் நிர்வாகம் செய்யத் தொடங்கினான். கேள்வி என்னவென்றால் மேற்படி நிலம் மூதாதையர்களின் சொத்தா? இந்து கூட்டுக் குடும்பப்படி மூன்று சகோதரர்களும் அச்சொத்தை கோர முடியுமா? ஆம் எனில், அவர்கள் இந்து கூட்டுக் குடும்ப வழக்கப்படி தந்தை மரணமடைந்தால் அல்லது பெயர் மாற்றம் செய்ததிலிருந்தா என்று கூறவும்.

ஆ. நீங்கள் இந்து கூட்டுக் குடும்ப முறையில் ஒரு வணிக நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறீர்கள். அதனை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு குடும்ப வரைபடம் வரைக.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 45 12/16/2022 7:24:25 PM